U M O W A

o usługowe prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów

zawarta w dniu …… we Wrocławiu pomiędzy:

Tax Polonica sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyszyńskiego 56/5, 50-147 Wrocław, KRS 0000375508, NIP 8971769606, adres e-mail: biuro@taxpolonica.pl, prowadzącą biuro rachunkowe, reprezentowaną przez Prezes Zarządu Magdalenę Chmiel, zwaną dalej „Zleceniobiorcą”,

a

Fundacją Chętnie Pomogę z siedzibą we Wrocławiu, ul. ……, KRS 0001066935, NIP ……, adres e-mail: ……, nr telefonu ……, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Wojciecha Pietkiewicza, zwaną dalej „Zleceniodawcą”.

§ 1

1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, o której mowa w art. 10a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej: „uproszczona ewidencja”), począwszy od dnia 1 stycznia 2027 r., na czas nieokreślony.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia uproszczonej ewidencji Zleceniodawcy w okresie objętym niniejszą umową z zachowaniem zasad należytej staranności i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

3. Umowa nie obejmuje prowadzenia ksiąg rachunkowych ani sporządzania sprawozdania finansowego w rozumieniu ustawy o rachunkowości, obsługi kadrowo-płacowej, doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej. Umowa nie obejmuje również rozliczeń za okresy przed dniem 1 stycznia 2027 r., chyba że strony uzgodnią inaczej.

§ 2

1. Zleceniodawca oświadcza, że:

   1) według jego najlepszej wiedzy spełnia warunki prowadzenia uproszczonej ewidencji określone w art. 10a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności nie prowadzi działalności gospodarczej, nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego, a jego przychody za rok poprzedni nie przekraczają limitu określonego w tym przepisie,

   2) decyzję o prowadzeniu uproszczonej ewidencji podejmuje jego organ zatwierdzający, a zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej formy ewidencji składa Zleceniodawca w terminie wynikającym z przepisów,

   3) nie toczy się w jego sprawie lub przeciwko niemu jakiekolwiek postępowanie podatkowe, karne lub karnoskarbowe dotyczące jego działalności, jak również nie trwają wobec niego żadne czynności sprawdzające.

2. Zleceniodawca zobowiązuje się do:

   1) zawiadomienia Zleceniobiorcy o każdej okoliczności, która może mieć wpływ na prawo do prowadzenia uproszczonej ewidencji, w szczególności o podjęciu działalności

gospodarczej, uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego lub przekroczeniu limitu przychodów, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zaistnienia,

2) zgłaszania i aktualizowania swoich danych zgodnie z przepisami w odpowiednich instytucjach i rejestrach, w szczególności w Krajowym Rejestrze Sądowym, oraz zawiadamiania Zleceniobiorcy o tych zmianach niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany,

3) zawiadomienia Zleceniobiorcy o wszczęciu postępowania lub czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 3, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym się o nich dowiedział, drogą pisemną lub mailową na adres Zleceniobiorcy.

3. Ocena, czy Zleceniodawca spełnia warunki prowadzenia uproszczonej ewidencji, należy do Zleceniodawcy. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niespełnienia tych warunków, ich utraty w trakcie roku ani niezłożenia w terminie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

4. Zleceniobiorca oświadcza, że:

a) ma pełną zdolność do czynności prawnych,

b) osoby działające w jego imieniu nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości,

c) posiada ubezpieczenie OC dla biur rachunkowych z minimalną sumą gwarancyjną w wysokości 10 000 euro, za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością, i zobowiązuje się do posiadania takiego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy.

§ 3

1. Zleceniodawca oświadcza pod groźbą odpowiedzialności karnej, że wszystkie dokumenty, które przekazuje Zleceniobiorcy, będące podstawą zapisów dokonywanych przez Zleceniobiorcę w uproszczonej ewidencji, dokumentują rzeczywiste operacje i są sporządzone właściwie pod względem formalnym i rzetelnie pod względem merytorycznym.

2. Zleceniodawca zobowiązuje się do:

1) przekazywania wszystkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi, w tym wyciągów bankowych w formacie PDF oraz MT940, w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą; późniejsze przekazanie dokumentów jest możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu ze Zleceniobiorcą,

2) opisywania każdego dokumentu kosztowego przez wskazanie celu poniesionego wydatku i jego związku z działalnością statutową oraz potwierdzenia jego kontroli pod względem merytorycznym,

3) informowania Zleceniobiorcy o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na prawidłowość prowadzenia uproszczonej ewidencji i rozliczeń publicznoprawnych, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, na piśmie lub drogą mailową na adres: biuro@taxpolonica.pl,

4) udzielania Zleceniobiorcy informacji oraz udostępniania dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi, w szczególności umów, uchwał, decyzji i wyciągów

bankowych, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zwrócenia się o nie przez Zleceniobiorcę,

5) wskazania osoby odpowiedzialnej za współpracę ze Zleceniobiorcą, upoważnionej do przekazywania dokumentów i informacji w ramach niniejszej umowy,

6) udzielenia Zleceniobiorcy pełnomocnictwa do podpisywania i składania deklaracji drogą elektroniczną w zakresie potrzebnym do wykonania czynności określonych w § 6 pkt 2,

7) terminowego opłacania należności za usługę zgodnie z § 11 niniejszej umowy.

3. Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewywiązywanie się z obowiązków opisanych w ust. 1 i 2.

4. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewywiązywania się przez Zleceniodawcę z obowiązków opisanych w niniejszej umowie, w szczególności w ust. 1 i 2.

§ 4

1. Podstawowym kanałem komunikacji, wymiany dokumentów oraz obsługi Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: „KSeF") między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą jest program Betterfly Optima, traktowany przez Zleceniobiorcę jako oficjalny Portal Klienta będący narzędziem do wymiany danych.

2. Program Betterfly Optima jest zintegrowany z systemem księgowym Zleceniobiorcy Comarch Optima, co pozwala na bezpieczną weryfikację dokumentów i zapobiega ujmowaniu dokumentów nieprzypisanych do danego Zleceniodawcy.

3. Zleceniodawca samodzielnie pobiera faktury zakupu z KSeF bezpośrednio do programu Betterfly Optima. Przed wysłaniem faktury do Zleceniobiorcy Zleceniodawca dodaje do niej w programie opis merytoryczny, zatwierdza ją i przesyła do Zleceniobiorcy za pośrednictwem programu. Obowiązek pobierania faktur z KSeF spoczywa w całości na Zleceniodawcy.

4. Pozostałe dokumenty, które nie przechodzą przez KSeF, w szczególności paragony, protokoły przekazania, umowy darowizn i dowody wewnętrzne, Zleceniodawca wgrywa do programu Betterfly Optima i przesyła do Zleceniobiorcy albo, w zależności od rodzaju dokumentów, dostarcza osobiście do siedziby Zleceniobiorcy lub drogą mailową na adres: biuro@taxpolonica.pl.

5. Zleceniodawca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie wystawia faktur sprzedaży. Jeżeli powstanie po jego stronie obowiązek wystawienia faktury w KSeF, Zleceniodawca wystawia ją za pośrednictwem programu Betterfly Optima.

6. Faktury za usługi objęte niniejszą umową Zleceniobiorca wystawia wyłącznie w KSeF.

7. Program Betterfly Optima zamyka miesiąc 15. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Po tym terminie Zleceniodawca nie może wysyłać zaległych dokumentów ani dokonywać zapisów w miesiącu poprzednim. Odblokować program za poprzedni miesiąc może jedynie Zleceniobiorca.

8. Zleceniobiorca pomaga Zleceniodawcy skonfigurować program Betterfly Optima i przeprowadza jednorazowe szkolenie z jego obsługi. Czynności te są objęte wynagrodzeniem określonym w § 11 ust. 1.

9. Dostawcą programu Betterfly Optima jest Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie. Korzystanie z programu w zakresie opisanym w umowie jest warunkiem koniecznym świadczenia usług przez Zleceniobiorcę.

10. Zleceniobiorca nie jest twórcą ani operatorem technicznym programu Betterfly Optima i nie ponosi odpowiedzialności za jego przerwy w działaniu, błędy ani zmiany wprowadzane przez dostawcę. Zleceniobiorca nie odpowiada za niepobranie przez Zleceniodawcę faktur z KSeF na czas.

11. Odpłatność za korzystanie z programu Betterfly Optima reguluje osobna umowa pomiędzy Zleceniodawcą a dostawcą oprogramowania, której Zleceniobiorca nie jest stroną. Według oferty dostawcy obowiązującej w dniu zawarcia umowy korzystanie z programu w pakiecie do 10 dokumentów miesięcznie jest bezpłatne. Opłatę za pakiet bez limitu dokumentów, jeżeli okaże się potrzebny, ponosi Zleceniodawca.

§ 5

1. Zleceniodawca oświadcza pod groźbą odpowiedzialności karnej, że dostarczane Zleceniobiorcy dokumenty są autentyczne, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.

2. Zleceniobiorca nie bada autentyczności dokumentów dostarczonych przez Zleceniodawcę i nie odpowiada za ich autentyczność.

3. Zleceniobiorca nie odpowiada za nieprawidłowości wynikające z nierzetelnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym dokumentów oraz informacji przekazanych przez Zleceniodawcę.

4. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieujęcia w uproszczonej ewidencji dokumentów niedostarczonych przez Zleceniodawcę lub dostarczonych po terminie określonym w § 3 ust. 2 pkt 1.

5. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z niewykonania przez Zleceniodawcę obowiązków określonych w umowie, w szczególności w § 3.

§ 6

Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

1) prawidłowego i terminowego prowadzenia uproszczonej ewidencji przy użyciu techniki komputerowej, w zakresie określonym w art. 10a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w przepisach wykonawczych,

2) sporządzania rocznego zeznania CIT-8 wraz z wymaganymi załącznikami i składania go w imieniu Zleceniodawcy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,

3) przygotowywania danych finansowych do sprawozdania z działalności fundacji; sprawozdanie to sporządza, podpisuje i składa zarząd Zleceniodawcy,

4) przygotowania projektu uchwały o prowadzeniu uproszczonej ewidencji oraz projektu zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej formy ewidencji; dokumenty te podpisuje i składa Zleceniodawca,

5) przyjęcia dokumentacji od podmiotu dotychczas prowadzącego księgi Zleceniodawcy, w zakresie potrzebnym do rozpoczęcia prowadzenia uproszczonej ewidencji,

6) przekazywania Zleceniodawcy informacji o wysokości zobowiązań podatkowych pocztą elektroniczną na wskazany przez Zleceniodawcę adres e-mail,

7) przechowywania w siedzibie Zleceniobiorcy dokumentów i danych w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo oraz uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym,

8) zachowania w tajemnicy informacji przekazanych przez Zleceniodawcę.

§ 7

Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy do wysokości posiadanego ubezpieczenia.

§ 8

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe opłacanie należności podatkowych przez Zleceniodawcę.

§ 9

Zleceniobiorca zobowiązuje się, na każde żądanie Zleceniodawcy, udostępnić mu lub osobom przez niego upoważnionym wszelkie dokumenty i informacje związane z wykonywaniem niniejszej umowy, a w szczególności zapewni dostęp do uproszczonej ewidencji, dokumentów i informacji uprawnionym organom kontroli zewnętrznej.

§ 10

Uproszczona ewidencja oraz dowody dotyczące danego roku są przechowywane w siedzibie Zleceniobiorcy do czasu złożenia zeznania CIT-8 za ten rok. Po tym terminie Zleceniodawca zobowiązany jest odebrać dokumenty przekazane w postaci papierowej w terminie 30 dni od dnia wezwania do ich odbioru przez Zleceniobiorcę drogą mailową lub pisemną. Po upływie tego terminu dokumenty będą przechowywane odpłatnie, na koszt Zleceniodawcy. Koszt przechowywania Zleceniobiorca wskaże w wezwaniu do odbioru.

§ 11

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty Zleceniobiorcy za usługi świadczone w ramach niniejszej umowy comiesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości 243,90 zł netto powiększonego o podatek VAT w stawce 23%, czyli 300,00 zł brutto (słownie: trzysta złotych 00/100), naliczanego i płatnego z góry, w terminie określonym na fakturze wystawionej przez Zleceniobiorcę.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje czynności wymienione w § 6 oraz w § 4 ust. 8, przy liczbie do 200 dokumentów w roku kalendarzowym oraz do 50 operacji bankowych miesięcznie na jednym rachunku bankowym. Dokumentem jest każdy dowód ujęty w uproszczonej ewidencji odrębnym zapisem, z wyłączeniem operacji wynikających z wyciągów bankowych.

3. Za każdy dokument ponad limit 200 dokumentów w roku kalendarzowym Zleceniobiorcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 9,00 zł netto powiększone o podatek VAT w stawce 23%, czyli 11,07 zł brutto. Dodatkowe wynagrodzenie rozlicza się raz w roku, w styczniu, za rok poprzedni. Operacje bankowe ponad limit miesięczny wlicza się do rocznego limitu dokumentów.

4. Wynagrodzenie jest płatne w formie gotówkowej lub przelewem na rachunek Zleceniobiorcy wskazany na fakturze. Za doręczenie faktury Zleceniodawcy uważa się umieszczenie faktury w KSeF, do którego Zleceniodawca ma dostęp za pośrednictwem programu Betterfly Optima.

5. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do nieprzystąpienia do prac wynikających z niniejszej umowy w przypadku zalegania przez Zleceniodawcę z płatnością za dwie faktury, o czym poinformuje Zleceniodawcę drogą mailową lub pisemnie.

6. W przypadku dostarczenia dokumentów po 15. dniu miesiąca Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe sporządzenie i złożenie deklaracji podatkowych, z tym zastrzeżeniem, że uzgodnione czynności wykona nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania dokumentów. Za niedostarczenie dokumentów w tym terminie Zleceniobiorca nalicza dodatkową opłatę w wysokości 25% comiesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.

7. Stawki określone w ust. 1 i 3 są co roku, począwszy od roku 2028, waloryzowane o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Nowe stawki obowiązują od miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia wskaźnika.

8. W przypadku opóźnienia w płatności faktury Zleceniobiorca nalicza odsetki ustawowe za opóźnienie od niezapłaconej kwoty za każdy dzień opóźnienia.

9. Zleceniobiorcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za informacje, analizy i inne czynności zlecone przez Zleceniodawcę, a niewymienione w § 1 i § 6. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia Zleceniobiorca ustala w porozumieniu ze Zleceniodawcą przed przystąpieniem do tych czynności. Konsultacje wykraczające poza bieżącą obsługę są płatne 284,55 zł netto powiększone o podatek VAT w stawce 23%, czyli 350,00 zł brutto, za godzinę.

10. Za sporządzenie korekty zeznania lub deklaracji z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy Zleceniobiorcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 25% comiesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.

§ 12

1. Umowa wygasa na skutek wypowiedzenia lub likwidacji Zleceniodawcy.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie stwierdzenia rażących uchybień w realizacji zobowiązań przez drugą stronę.

4. Jeżeli Zleceniodawca utraci prawo do prowadzenia uproszczonej ewidencji albo z niej zrezygnuje, niniejsza umowa nie stanowi podstawy prowadzenia ksiąg rachunkowych. Prowadzenie ksiąg rachunkowych wymaga zawarcia odrębnej umowy.

5. Po wygaśnięciu umowy Zleceniobiorca zwróci Zleceniodawcy za pokwitowaniem, w terminie ustalonym przez strony, nie później jednak niż w terminie 30 dni od wygaśnięcia umowy, uproszczoną ewidencję oraz dokumenty związane z jej prowadzeniem.

6. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie dokumentów przez Zleceniodawcę. Po upływie terminu określonego w ust. 5 Zleceniobiorca przekaże dokumenty na przechowanie na koszt Zleceniodawcy.

§ 13

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Sprawy sporne, których nie da się rozwiązać w sposób polubowny, zostaną rozstrzygnięte na drodze sądowej.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 16

1. Strony wyrażają wzajemnie zgodę na przetwarzanie przez drugą stronę danych osobowych podanych dobrowolnie w niniejszej umowie, jedynie w celu jej prawidłowej realizacji.

2. Strony oświadczają, że dane te będą przetwarzane w ich siedzibach.

3. Każda ze stron ma prawo korzystać z uprawnień przewidzianych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

4. W zakresie, w jakim Zleceniobiorca przy wykonywaniu umowy przetwarza dane osobowe, których administratorem jest Zleceniodawca, w szczególności dane darczyńców, strony zawierają odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wrocław, dnia …… Wrocław, dnia ……

Zleceniodawca Zleceniobiorca